

1500009-18.2019.8.26.0584

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Leve

Magistrado: Luis Carlos Martins

Comarca: São Pedro

Foro: Foro de São Pedro

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... respondendo ao cometimento de crime de tráfico ilícito de drogas [fls. 104/109, 132/136], justificando-se a majoração da pena base em 1/3, fixando-a em 2 meses e vinte dias de detenção para o crime do artigo 136 do CP.

Na segunda fase da aplicação da pena não se verificam agravantes ou atenuantes.

Veja-se que o crime em debate foi cometido em 07/10/2018 e, portanto, antes do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro

Foro de São Pedro

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Adolpho Bonifácio Bragaia, s/n, São Pedro-SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

1500009-18.2019.8.26.0584 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500009-18.2019.8.26.0584

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Leve

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VANESSA CASSIANA BERTOLINO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Carlos Martins

Vistos,

Dispensado o relatório a teor do artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95.

I - FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitativa está comprovada pelas provas coligidas no termo circunstanciado, dentre elas, o laudo de exame de corpo de delito [fls. 26/27], estudo psicológico de fls. 85/87, bem como pela prova oral realizada em juízo. Incontestável também a autoria da infração penal.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas elementares dos delitos, não havendo dúvidas quanto à autoria.

A testemunha Reginaldo Antonio Lira afirmou que possui a guarda do filho Renan, o qual lhe relatou ter sido agredido pela genitora, resultando nas lesões corporais descritas no laudo de fls. 26/27. A testemunha narrou que, segundo relato do filho, este apanhou da acusada em razão da quebra de um aparelho celular [fls. 131].

Em seu interrogatório, a acusada asseverou que não agrediu o filho com as mãos, mas que arremessou uma escova de cabelo em sua direção, pois teria se apropriado de dinheiro da sua carteira. Disse que arremessou a escova, mas não pretendia machucar o filho, o qual se virou tendo a escova atingido o rosto [fls. 131].

Inicialmente, ressalto que não se exige continuidade de agressões para caracterizar o crime de maus tratos, bastando uma única conduta ilícita. Obsoleta, ainda, a discussão sobre a real indisciplina do menor - se quebrou um celular apenas ou também se apropriou de dinheiro - pois o que se apurou foi a conduta delituosa da genitora ao corrigir o filho.

E, no caso, tem-se afigurado o tipo penal na medida em que a acusada se excedeu no

dever de corrigir o filho, causando-lhe lesões corporais leves. Ao arremessar um objeto na direção do filho, a ré ao menos assumiu o risco do resultado danoso. O dever de educar os filhos não pode ser exercido com excessos de condutas, principalmente agressões físicas e, tanto é assim, que a Lei nº 13.010/2014 acrescentou o artigo 18-A no Estatuto da Criança e Adolescente, estabelecendo que a criança tem direito de ser educada e cuidada, sem o castigo físico ou tratamento cruel ou degradante.

Frise-se que a vítima possuía oito anos de idade à época dos fatos.

A ré possui condenação pelo cometimento do crime de furto [certidão de fls. 125] e está presa, respondendo ao cometimento de crime de tráfico ilícito de drogas [fls. 104/109, 132/136], justificando-se a majoração da pena base em 1/3, fixando-a em 2 meses e vinte dias de detenção para o crime do artigo 136 do CP.

Na segunda fase da aplicação da pena não se verificam agravantes ou atenuantes. Veja-se que o crime em debate foi cometido em 07/10/2018 e, portanto, antes do trânsito em julgado nos processos nº 0003257-42.2014.8.26.0584 [furto - fls. 125] e nº 1501263-44.2020.8.26.0584 (0000003-80.2022.8.26.0584) - tráfico ilícito de drogas - fls. 132/136, pelo que não reconheço a reincidência. Também não se verifica a atenuante da confissão, na medida em que a acusada, apesar de reconhecer que arremessou o objeto contra o filho, nega o cometimento do crime sob a premissa de que não houve dolo na conduta.

Na terceira fase, considero a causa de aumento da pena prevista no parágrafo 3º, do artigo 136 do Código Penal, porquanto praticado contra pessoa menor de 14 anos de idade e, assim, majoro a pena em 1/3, fixando-a em três meses e dezesseis dias de detenção.

Não se verifica a substituição da pena privativa de liberdade por multa conforme previsto alternativamente pelo artigo 136 do Código Penal, porquanto não recomendável à vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Fixo como regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta o semiaberto, o qual se mostra adequado, à vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos porquanto cometido com violência à pessoa e em razão dos maus antecedentes da acusada [CP, art. 44, incisos I].

Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena [CP, artigo 77, inciso III].

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar VANESSA CASSIANA BERTOLINO, qualificado nos autos, à pena de 03 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, estando incurso nas sanções do artigo 136, §3º, do Código Penal.

Ausentes os requisitos para a prisão cautelar, não se exige a prisão do réu para o inconformismo recursal.

Após o trânsito em julgado: (a) expeça-se mandado de prisão, recomendando-se a ré caso ainda esteja presa por outro processo; (b) cumprida a prisão, expeça-se guia de execução, remetendo-a à Vara de Execuções Competente; (c) oficie-se o TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da CF e (d) oficie-se ao IIRGD para registro de antecedentes criminais; (e) expeça-se certidão de honorários advocatícios à defensora nomeada, os quais ficam arbitrados no patamar máximo previsto na tabela do convênio OAB/Defensoria Pública.

P.I.C.

São Pedro, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA